Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
DLV

16. september 2024

Sagsnr.:
S2024-8669

BFE-nummer
100124679

Matr.nr.
1tu, Restrup Hgd., Sønderholm

Landzonetilladelse

Restrup Engvej 71, 9200 Aalborg SV

matr.nr. 1tu, Restrup Hgd., Sønderholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 09-05-2024 med seneste supplerende materiale modtaget den 04-09-2024 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til placering og udformning af maskinhus på 99,6 m² til skovdrift

Redegørelse
Ejendommen på 61,7 ha er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder. Den ansøgte placering er omfattet af fredskov og åbeskyttelseslinje samt udpeget som landskabskarakterområde (Nørholm Fjordlandskab), Grønt Danmarkskort – særligt naturområde og økologisk forbindelse, værdifuldt kulturmiljø, bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskab
Der er beskyttet natur samt vandløb iht. naturbeskyttelseslovens § 3 i umiddelbar nærhed til projektområdet.

Der er foretaget en vurdering efter Planhabitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1. Den ansøgte placering ligger ca. 3 km fra nærmeste Natura 2000-område (Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal). I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Efter skovlovens § 11, stk. 2 gælder forbuddet mod byggeri i fredskov ikke bygninger, der er nødvendige for skovdriften. Miljøstyrelsen har den 25-06-2024 tilkendegivet at maskinhuset iht. skovloven betragtes som erhvervsmæssigt nødvendigt og kræver derfor ikke en dispensation fra skovloven, jf. § 11, stk. 2. nr. 1.

Efter naturbeskyttelseslovens § 16 – åbeskyttelseslinjen, må der ikke placeres bebyggelse inden for en afstand af 150 m fra vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. Forbuddet gælder ikke for driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugserhvervene, herunder skovbrug jf. § 16, stk. 2, nr. 6.

Nørholm Fjordlandskab strækker sig langs Limfjordskysten fra Aalborg til Nibe. Området afgrænses mod nord og vest af Limfjorden, mod øst af Aalborgs bykant og mod syd af karakterområderne Drastrup-Svenstrup Skovlandskab og Sønderholm Bakkelandskab. Den ansøgte placering ligger ved Gammelmose og skovområdet Restrup Skov.

Udpegningerne i Grønt Danmarkskort, retningslinjen for bevaringsværdige landskaber samt større sammenhængende landskaber er ikke til hinder for bygninger og anlæg, der er nødvendige for landbrugs- og skovbrugsdriften. Landbrugs- og skovbrugsbyggerier skal dog søges indpasset i landskabet.

Inden for det udpegede kulturmiljø må der kun gives tilladelse til aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, hvis, der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet og de bevaringsværdier, som fremgår af udpegningsgrundlaget for kulturmiljøet, ikke tilsidesættes.

Naboorientering
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på at nærmeste nabobebyggelse er placeret i en afstand på ca. 600 meter.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Det kræver ikke landzonetilladelse at opføre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende landbrugsejendom, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 3. Der kræves dog tilladelse efter § 35, stk. 1, for så vidt angår beliggenheden og udformningen af bygninger som omhandlet i stk. 1, nr. 3, der opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på at byggeriet med sin størrelse og placering ikke medfører en væsentlig påvirkning af landskabet. Ligeledes forringer byggeriet ikke kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet, og de bevaringsværdier som fremgår af udpegningsgrundlaget for kulturmiljøet tilsidesættes ikke. Der er lagt afgørelse vægt på at byggeriet placeres i relation til væsentlig skovmæssig beplantning.
Det er også indgået i kommunens vurdering at byggeriet er vurderet som værende nødvendigt for skovdriften, men opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, da der ikke er boligbebyggelse og øvrige driftsbygninger på ejendommen.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, mandag den 16-09-2024 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

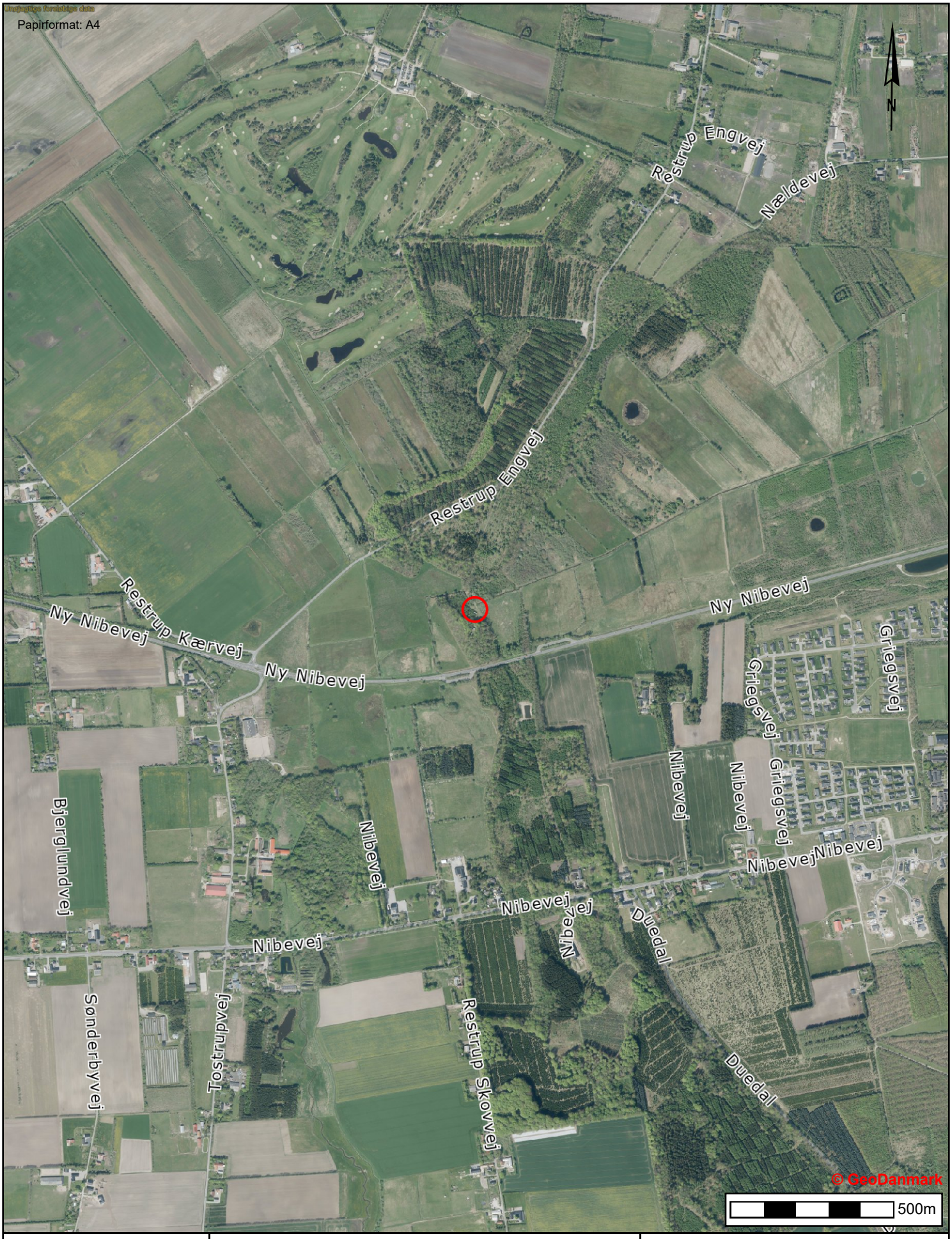
Ditte Viktor
Arkitekt

Direkte tlf.: 22193685

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning (planloven – f.eks. lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller landzonesag)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aalborg Kommune via klageportalen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



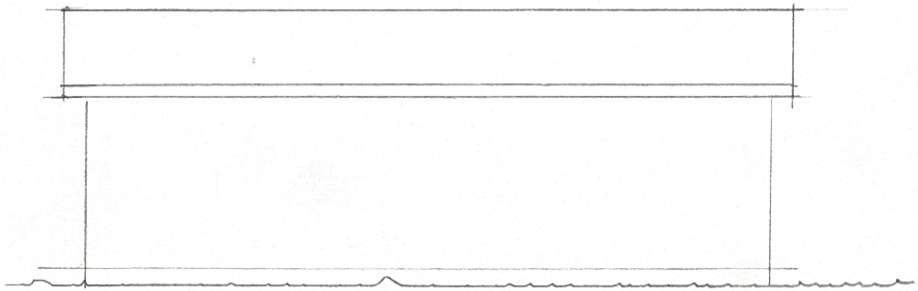
Aalborg Kommune

Restrup Engvej 71, 9200 Aalborg SV
Landzonetilladelse til placering og udformning af maskinhus på 99,6 m² til skovdrift

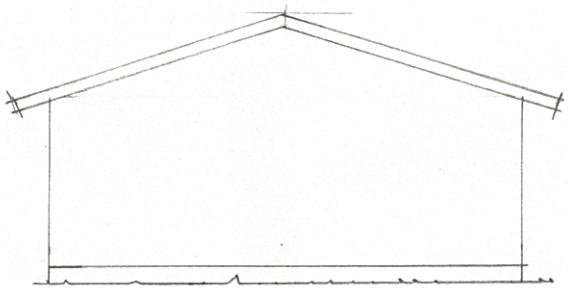
Tidspunkt: 16-09-2024 14:50:33
Udskrevet af: Ditte Viktor
Målestoksforhold: 1:15000


Oversigtskort
1ic
1pe
1tu
1mp
8.24 m
8.24 m
8.39 m
12.02 m
11.95 m
7.00 m
7.00 m
8.54 m
20m
© GeoDanmark

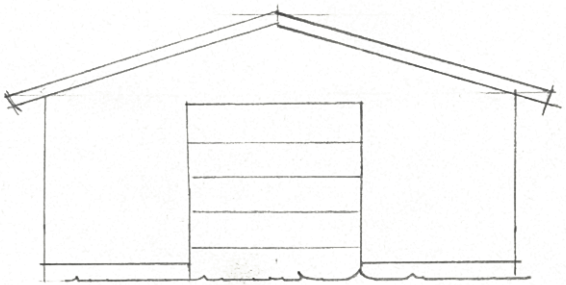
MASKINHUS RESTRUP SKOV NORD



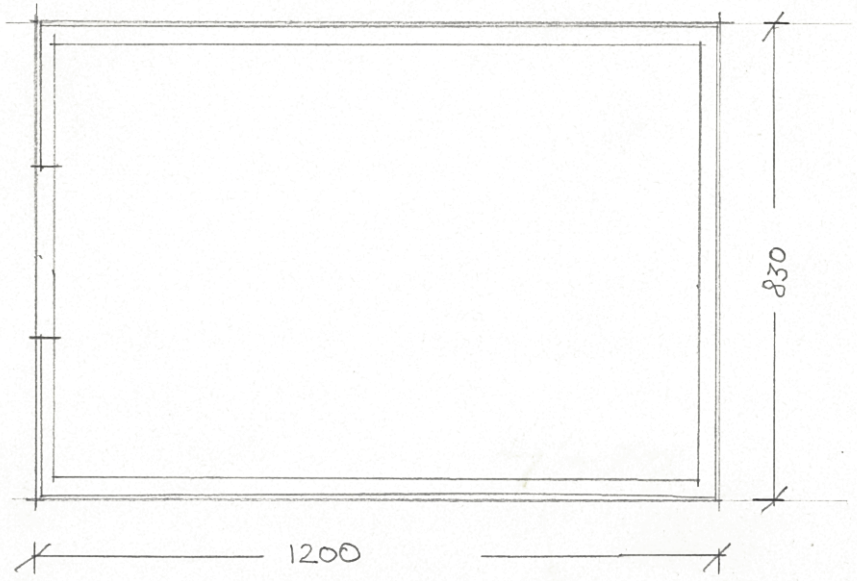
FACADE MOD NORD OG SYD 1:100



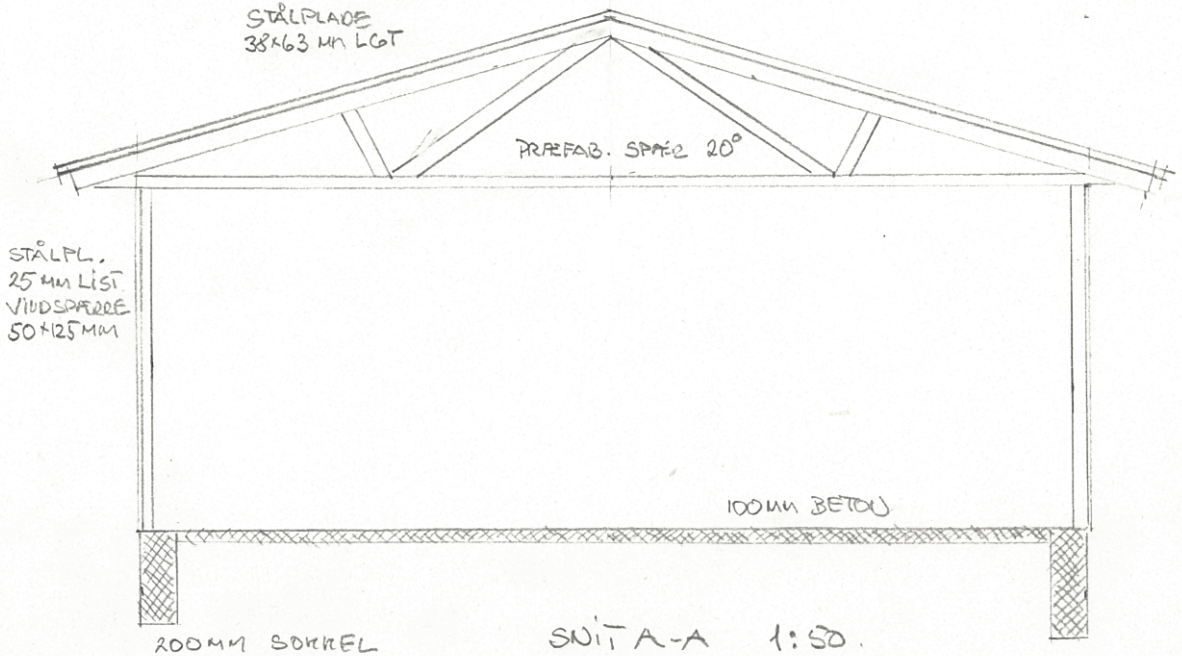
GAVL MOD ØST 1:100



GAVL MOD VEST. 1:100



PLAN 1:100



SNIT A-A 1:50.